



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

ACUERDO DE CONCEJO N°020-2026-MDMCH

Miguel Checa, 06 de marzo del 2026.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL CHECA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA;

VISTO: En Sesión de Concejo Municipal de la fecha 20/03/2026, la Carta N.° 025-2026-MDMCH/SG, de fecha 27 de febrero de 2026, emitida por la Oficina de Secretaría General de la Municipalidad Distrital de Miguel Checa, mediante la cual se remite el expediente administrativo que contiene el Informe N.° 105-2026/MDMCH-OAL de la Oficina de Asesoría Legal – Opinión Legal sobre pago de dieta del alcalde del Centro Poblado de Jíbito; el Informe N.° 062-2026-MDMCH-P.PTO-TPSMJ y el Informe N.° 075-2026-MDMCH-P.PTO-TPSMJ de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Oficio N.° 020-2026-MCP/J-A presentado por el Alcalde Delegado de la Municipalidad del Centro Poblado de Jíbito; el Dictamen N.° 010-2026/MDMCH-CEPPPDELCTyP de la Comisión de Economía, Presupuesto y Planificación, Promoción del Desarrollo Económico Local, Cooperación Técnica y Producción; y demás actuados que conforman el expediente administrativo; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N.° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, ejerciendo actos de gobierno, administrativos y de gestión con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.

Que, mediante Ley N.° 31079, que modifica diversos artículos de la Ley N.° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, se establecen disposiciones referidas a las municipalidades de centros poblados, precisándose que las municipalidades distritales o provinciales deben asignar una dieta mensual al alcalde del centro poblado, equivalente a la dieta fijada para los regidores del concejo distrital correspondiente, constituyendo una obligación legal de la municipalidad de la cual dependen.

Que, mediante Oficio N.° 020-2026-MCP/J-A, de fecha 16 de febrero de 2026, el Alcalde Delegado de la Municipalidad del Centro Poblado de Jíbito solicitó a la Municipalidad Distrital de Miguel Checa la transferencia económica correspondiente al ejercicio fiscal 2026, conforme a lo establecido por la normativa vigente, así como el pago de la dieta mensual del alcalde del centro poblado, solicitando adicionalmente el establecimiento de un mecanismo proporcional de incremento de transferencia basado en la recaudación del impuesto predial generado en el ámbito territorial de Jíbito.

Que, mediante Informe N.° 062-2026-MDMCH-P.PTO-TPSMJ, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto informó que existe cobertura presupuestal para el cumplimiento de la transferencia económica mínima legal equivalente al 50 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), la cual fue aprobada mediante Acuerdo de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

...///VIENE DE ACUERDO DE CONCEJO N°020-2026-MDMCH, de fecha 06.03.2026

Concejo N.° 016-2026-MDMCH, de fecha 13 de febrero de 2026, en cumplimiento de la normativa vigente.

Que, asimismo, mediante Informe N.° 075-2026-MDMCH-P.PTO-TPSMJ, la referida Oficina señaló que existe disponibilidad presupuestal en el Rubro 09 – Recursos Directamente Recaudados, para atender el pago de la dieta mensual del alcalde del Centro Poblado de Jíbito, por el monto de S/ 702.00 (Setecientos dos con 00/100 soles), conforme a los registros presupuestales correspondientes.

Que, mediante Informe N.° 105-2026-MDMCH-OAL, la Oficina de Asesoría legal emitió opinión legal señalando que corresponde a la Municipalidad Distrital cumplir con el pago de la dieta mensual al alcalde del centro poblado conforme a lo establecido en la Ley N.° 31079, precisando que dicha obligación debe formalizarse mediante el correspondiente Acuerdo de Concejo.

Que, la citada opinión legal precisa además que la transferencia económica mínima equivalente al 50 % de la UIT constituye una obligación legal destinada a garantizar el funcionamiento administrativo de las municipalidades de centros poblados dentro del marco de sus competencias.

Que, respecto a la solicitud referida al establecimiento de un mecanismo proporcional de incremento de transferencia basado en la recaudación del Impuesto Predial generado en el ámbito territorial del Centro Poblado de Jíbito, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que dicha propuesta resulta improcedente, en tanto el Impuesto Predial es un tributo de periodicidad anual cuya administración, recaudación y fiscalización corresponde exclusivamente a las municipalidades distritales, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 776 – Ley de Tributación Municipal.

Que, asimismo, el establecimiento de un mecanismo automático de distribución del impuesto predial vulneraría el principio de unidad de caja, principio fundamental de la gestión presupuestaria pública, según el cual los ingresos del pliego municipal deben administrarse de manera integral para financiar las necesidades de toda la jurisdicción distrital, garantizando criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos públicos.

Que, conforme al numeral 8) del artículo 9° de la Ley N.° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde al Concejo Municipal aprobar los actos que comprometan el presupuesto institucional, razón por la cual el presente expediente debe ser sometido a consideración del pleno del Concejo Municipal para la adopción del acuerdo correspondiente.

Que, mediante Dictamen N.° 010-2026/MDMCH-CEPPPDELCTyP, la Comisión de Economía, Presupuesto y Planificación, Promoción del Desarrollo Económico Local, Cooperación Técnica y Producción, luego de evaluar el expediente administrativo, los informes técnicos y legales emitidos por las áreas competentes, concluye que corresponde aprobar el pago de la dieta mensual al alcalde del Centro Poblado de Jíbito conforme a la disponibilidad presupuestal existente, así como declarar improcedente la solicitud de establecimiento de un mecanismo de distribución del impuesto predial, recomendando elevar el presente dictamen al Concejo Municipal para su aprobación.

Que, en ese sentido, el Concejo Municipal, en ejercicio de sus atribuciones y en observancia de los principios de legalidad, razonabilidad, eficiencia y correcta



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

...//VIENE DE ACUERDO DE CONCEJO N°020-2026-MDMCH, de fecha 06.03.2026

administración de los recursos públicos, previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, considera pertinente adoptar el acuerdo correspondiente conforme a lo recomendado por la comisión dictaminadora y sustentado en los informes técnicos y legales emitidos por las áreas competentes.

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N.° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal, con el voto unánime de sus miembros y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, adopta el siguiente:

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el pago de la dieta mensual al alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Jíbito, por el monto de S/ 702.00 (Setecientos dos con 00/100 soles), conforme a la disponibilidad presupuestal informada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y en cumplimiento de la normativa vigente

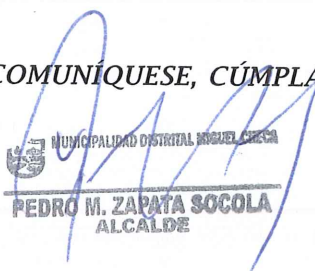
ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de establecimiento de un mecanismo proporcional de incremento de transferencia basado en la recaudación efectiva del Impuesto Predial generado en el ámbito territorial del Centro Poblado de Jíbito, por contravenir lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.° 776 – Ley de Tributación Municipal y el principio de unidad de caja que rige la administración presupuestaria de las entidades públicas.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y a la Oficina de Administración, en el marco de sus competencias, realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para la implementación del presente acuerdo, conforme a la normativa vigente del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

ARTÍCULO CUARTO.- PRECISAR que la ejecución administrativa y presupuestal derivada del presente acuerdo se realizará bajo responsabilidad de las unidades orgánicas competentes, en estricta observancia de la normativa aplicable y sujeta a los mecanismos de control institucional y control posterior del Sistema Nacional de Control.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la notificación del presente Acuerdo de Concejo a la Municipalidad del Centro Poblado de Jíbito y a las unidades orgánicas correspondientes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL MIGUEL CHECA
PEDRO M. ZAPATA SOCOLA
ALCALDE